



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2024/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI SINAVI SORULARI

01 Aralık 2024 - Pazar 18.00-19.00

Uyarı ! [1] Cevaplama öncesi, sorularda eksik sayfa ya da basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde sınav görevlilerine başvurunuz.

[2] Cevap kâğıdı üzerine, “not talep eden ifadeler” veya “cevap dışında herhangi bir şey” yazılması yasaktır. Bu kurala aykırı davranan adayların kâğıtları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

[3] Sınav soruları 27 Kasım 2024 tarihli mer’i mevzuata göre hazırlanmıştır.

SORULAR

Soru 1 – Sermaye Piyasası Kanununda geçen aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (50 Puan)

- a- Yatırım Kurulu,
- b- Yatırımcı Tazmin Merkezi,
- c- Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu,
- ç- Sermaye Piyasasının Unsurları,
- d- Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında kullanılan yöntemler,

Soru 2 – Sermaye Piyasası Kanununa göre “Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük” suçu sayılan fiilleri maddeler halinde yazınız. (25 Puan)

Soru 3 – Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulunun, kanun kapsamında vermiş olduğu yetki belgesi ve faaliyet izinlerini iptal edebileceği halleri maddeler halinde yazınız. (25 Puan)

Başarılar dileriz.



2024/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI SINAVI

01 Aralık 2024 - Pazar 18.00-19.00

SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Soru 1 – Sermaye Piyasası Kanununda geçen aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (50 Puan)

Cevap 1- Sermaye Piyasası Kanununda geçen;

a- Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve bankaları ifade etmektedir.

b- Yatırımcı Tazmin Merkezi: Yatırım Tazmin Merkezi, yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca bu Kanun çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir kamu tüzel kişiliğidir.

c- Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu: Sermaye Piyasası Kanununa göre ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahipleri, borçlanma aracı sahipleri kurulunu oluşturur.

ç-Sermaye Piyasasının Unsurları: Sermaye piyasasının başlıca beş unsuru bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla;

a-Fon talep edenler,

b-Fon arz edenler,

c-Sermaye piyasası araçları,

d-Tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesine aracılık eden kuruluşlar,

e-Diğer yardımcı kuruluşlar ile borsalardır.

d-Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında kullanılan yöntemler,

Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında;

a) Talep toplama yoluyla satış yöntemi,

b) Talep toplanmaksızın satış yöntemi,

c) Borsalarda satış yöntemi kullanılabilir.

Soru 2 – Sermaye Piyasası Kanununda, “Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük” suçu sayılan fiilleri maddeler halinde yazınız. (25 Puan)

Cevap 2- Sermaye Piyasası Kanununa göre “Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük suçu sayılan fiiller;

Kasıtlı olarak;

a) Kanunen tutmakla yükümlü olunan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması,

b) Saklamakla yükümlü olunan defter ve belgelerin kanuni süresince saklanmaması,

c) Finansal tablo ve raporların gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi,

ç) Gerçeğe aykırı hesap açılması,

d) Kayıtlarda her türlü muhasebe hilesi yapılması,

e) Yanlış veya yanıltıcı bağımsız denetim ve değerlendirme raporu düzenlenmesi olarak sayılabilir.

Soru 3 – Sermaye Piyasası Kanununa göre Sermaye Piyasası Kurulunun, kanun kapsamında vermiş olduğu yetki belgesi ve faaliyet izinlerini iptal edebileceği halleri maddeler halinde yazınız. (25 Puan)

Cevap 3- Sermaye Piyasası Kurulu, Kanun kapsamında vermiş olduğu yetki belgesi ve faaliyet izinlerini, bu Kanundaki ilgili diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla;

a) Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça feragat edilmesi,



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

- b) Faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle ilgili izin kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması,
- c) Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykırı diğer yollarla alınmış olması,
- ç) Faaliyet izninin alınması sırasında aranan şartların kaybedildiğinin Kurulca tespitinden itibaren üç ay içinde bu şartların yeniden sağlanamaması hallerinde iptal edebilir.